

1. 업무개요

공단¹⁾은 「대기환경보전법」 제3조(상시 측정 등) 및 동법 시행령 제66조(업무의 위탁)에 따라, ΣΣΣ로부터 대기환경측정망의 설치·운영 및 측정데이터 관리 등의 업무를 위탁받아 수행하고 있다.

그리고 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부(이하 “♠♠♠♠♠부”라 함)에서는 관할권역(○○·○○·○○, ○○도) 내 대기환경측정망('00년 기준 00개소)에 설치·운영하는 측정장비에 대한 주기적인 점검 및 유지·보수 업무를 [붙임 1]과 같이 외부업체와 “대기환경측정망 유지·관리 용역(이하 “측정망 유지·관리 용역”이라 함)”을 체결하여 수행하고 있다.

[표 1] 대구경북환경본부 대기오염측정망 운영·관리 용역 현황

구분	계약상대자	계약기간	계약금액(원)	과업대상
00년	--	'00.0.00.~'00.0.00.	000	국가대기측정망 00개소
00년		'00.0.00.~'00.0.00.	000	국가대기측정망 00개소
00년	--	'00.0.00.~'00.0.00.	000	국가대기측정망 00개소
00년		'00.0.00.~'00.0.00.	000	국가대기측정망 00개소

2. 관련규정 및 판단기준

「(계약예규) 용역 계약일반조건」 제4조(계약문서) 제1항은 “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. (이하 생략)”라고 정하고 있다.

1) 본사: 대기환경측정망 업무 총괄 및 측정망 정보시스템 운영·관리측정장비 구입·배치 등

지역환경본부*: 관할권역 내 측정망 정도관리, 정기점검, 유지·보수 등

* 지역환경본부(4개) **환경본부, **환경본부, **환경본부, **환경본부

같은 예규 제13조(용역의 착수 및 보고) 제1항은 “계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며, (이하 생략)”라고 정하고 있고, 제12조(계약이행상황의 감독) 제1항에서 “계약담당공무원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하여야 한다. (이하 생략)”로 규정되어 있다.

그리고 ♠♠♠♠♠부에서 발주한 “00년 및 00년 측정망 유지·관리 용역”의 제안요청서(VI.과업수행 세부내용, 7.전담인력)에 따르면, 측정망의 수시점검(긴급점검)²⁾에 투입하여야 하는 인력의 자격기준(기술등급)을 중급기술자 0명 이상(전년도 초급기술자 0명 이상)으로 상향 조정하였다.

[그림 1] 제안요청서 내 수시점검 투입인력의 자격기준(기술등급)

<생략>	
00년 제안요청서(수시점검: 초급기술자 이상 0인)	00년 제안요청서(수시점검: 중급기술자 이상 0인)

또한 ♠♠♠♠♠부는 “00~00년 측정망 유지·관리 용역”의 제안요청서(VI.과업수행 세부내용, 8. 전문업체 협력 및 교육지원)를 통하여 “계약상대자는 과업대상 장비의 제조사 또는 파트너십을 맺은 업체로부터 기술지원 체계를 구축하고, 기술지원협약 등 관련문서를 제출”하도록 하였고, 이는 “원활한 장비 유지·관리를 위한 예비 소모(부)품을 확보 등 업무 효율성 및 전문성을 갖추기 위함”으로 그

2) 수시점검: 측정장비의 급작스런 고장이나 이상 자료 발생 시 긴급하게 실시하는 점검

취지를 설명하고 있다.

따라서 ♠♠♠♠♠부에서는 “00년 및 00년 측정망 유지·관리 용역”의 계약 상대자가 계약문서에 따라 과업을 수행할 수 있도록 감독하여야 하고, 특히 제안요청서에 제시한 바와 같이 ①수시점검에는 중급기술자(0명 이상)이 투입되고, ②소모(부)품의 원활한 수급을 위하여 측정장비의 제조사 등으로부터의 기술지원협약 문서를 제출받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

“00년 및 00년 측정망 유지·관리 용역”의 계약상대자(=====)는 제안요청서에 기재된 사항(①수시점검 투입인력, ②기술지원협약 문서)을 반영하여 착수계(과업수행계획서 및 산출내역서 등)를 제출하였다.

이번 종합감사에서 계약상대자의 측정망 유지·관리(점검)의 적정성을 확인한 결과, 계약상대자는 [표 2]와 같이 일부 수시점검에 중급기술자 이상이 아닌 초급기술자를 투입하고 이를 반영한 점검일지를 첨부하여 ♠♠♠♠♠부에 기성검사를 요청하였으나, ♠♠♠♠♠부에서는 계약상대자에게 이에 대한 시정을 요구하지 않은 채 기성검사를 승인하는 것으로 파악되었다.

[표 2] 00년 및 00년 기술등급별 수시점검 투입 현황(단위: 회, %)

구분	수시점검 횟수	기술등급별 수시점검 투입 횟수							
		특급기술자		고급기술자		중급기술자		초급기술자	
00년	00	00	0.0%	00	0.0%	00	0.0%	00	0.0%
00년(0월말)	00	00	0.0%	00	0.0%	00	0.0%	00	0.0%

그리고 ♠♠♠♠♠부는 측정장비의 소모(부)품의 수급을 위하여 그 제조사 등으로부터 기술지원협약 서류를 제출받아야 하나, 계약상대자로부터 기술지원 협약 서류를 제출받지 않거나('00~'00년 용역), 유효기간이 전년도 00월로 종료된 협약 서류를 제출받은('00년 용역) 것으로 확인되었다.

[그림 2] 00년 소모(부)품 공급 기술지원협약 서류

<생략>	
(정상) 유효기간 00년인 기술지원협약 서류	(유효기간 만료) 00년으로 유효기간이 만료된 서류

따라서 ♠♠♠♠♠부에서는 계약상대자가 측정망의 수시점검에 중급기술자(1명 이상)를 투입하고, 소모(부)품의 원활한 수급을 위한 기술지원협약 서류를 제출하도록 하는 등 “측정망 유지·관리 용역”에 대한 관리를 철저히 할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 “대기환경측정망 유지·관리 용역”의 수시점검 투입인력 및 기술지원협약 서류의 관리를 미흡하게 한 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부 0급 ㉠㉠㉠(현 부산울산경남환경본부 ★★★★★처 남부측정기검사부), 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부 0급 ㉡㉡㉡(현 ㉢㉢㉢㉢본부 ㉣㉣㉣㉣처 ㉤㉤㉤㉤부) 및 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부 0급 ㉦㉦㉦에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】